

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1233/2536	ธนาคารสยาม จำกัด	โจทก์
	นายดิเรก ปุระณะพรรค กับพวก	จำเลย
	นายดิเรก ปุระณะพรรค ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางรัชนี ไชยชนะ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยนอกประเด็นเป็นเรื่องที่มีได้ ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์และไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยไม่ตรงประเด็นนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยได้หยิบยกขึ้นมาต่อสู้ไว้ในชั้นศาลอุทธรณ์แล้ว และปัญหาดังกล่าวเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 77)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 113,234.46 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 66,000 บาทนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 73)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลวินิจฉัยเรื่อง หนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงิน เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น เห็นว่า ในข้อนี้จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบในศาลอุทธรณ์ จึงไม่อาจยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลวินิจฉัยเรื่อง หนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงิน เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น เห็นว่า ในข้อนี้จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบในศาลอุทธรณ์ จึงไม่อาจยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุนนาค)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ